

1518030-38.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518030-38.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518030-38.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216746/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 26657439 - 10º D.P.

PENHA DE FRANCA, 2216746 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Arlindo Manuel Severino Filho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

ARLINDO MANUEL SEVERINO FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de agosto de 2022, por volta de 17h, na Rua Giuseppe Marino, 200, Vila Maria, nesta Capital, trazia consigo e ocultava drogas - 62 porções individualizadas de "cocaína" (57,2g) e 26 porções "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha (0,7g)" - para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, na ocasião acima indicada, policiais civis informados de que no local estava ocorrendo venda de drogas ilícitas para lá se dirigiram e efetuaram breve campana. Após alguns minutos, viram um indivíduo de cor parda, parado no local, o qual foi procurado por uma pessoa, a qual fazia menção de entregar um valor em dinheiro com a intenção de receber algo.

Realizada a abordagem, os policiais identificaram aquele que estava “parado no local” como o acusado ARLINDO, bem como encontraram em poder dele uma pochete contendo as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 109,00 em dinheiro. E ainda, identificaram o outro indivíduo que tinha a intenção de comprar as drogas de ARLINDO como sendo Alexsandro Ferreira dos Santos Silva, que informou ser viciado em maconha e estava no local para comprar uma porção. Ou seja, tudo a indicar que ARLINDO estava praticando tráfico de drogas e a indicar que já Alexsandro, o procurou justamente para comprá-las. Em seguida, ambos foram encaminhados ao 10º DP.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia e decisão de fls. 36/41. Posteriormente, por ordem do Habeas Corpus nº 770422, a 5ª Turma do C. STJ concedeu ao acusado o benefício da liberdade provisória (fls. 83).

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls. 67/69).

O réu foi citado (fls. 94/97), foi apresentada resposta à acusação (fls. 108) e houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 110).

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas comuns e o réu optou pelo silêncio.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, apelo em liberdade, regime mais brando para cumprimento de pena, concessão do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 11 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, bem como pelos laudos de fls. 22/25 e 128/130.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína, listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 128/130), corroborando o auto de constatação de fls. 22/25.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, confessou a prática delitiva, dizendo que é usuário de maconha há muitos anos e que estava ali, quando a mulher que vendia as drogas, pediu para ficar com as drogas e com o dinheiro, pois ela voltaria logo. Passou muito tempo e ela não retornou. Chegou a vender maconha para um usuário e, logo em seguida, foi detido pelos Policiais Civis (fls. 05).

Em Juízo, optou pelo silêncio.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Civil Reginaldo Paterno, disse que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas, um “Singapura”. Fizeram campana 10 a 15 minutos, viram pessoas se aproximando do réu e fazendo a troca típica de tráfico. O acusado tentou se evadir da abordagem, conseguiram detê-lo. Ele tinha uma bolsa a tiracolo onde estavam as drogas e dinheiro. Foi abordado um usuário que estava comprando uma maconha de cinco reais. Havia muita gente no local. O local é muito cheio, mas conseguiram visualizar o réu vendendo. Ele não confessou a prática do delito, mas ele estava com a pochete com droga

Suas palavras foram ratificadas pelo seu parceiro, o Policial Civil Odair José Silva Rosa de Oliveira.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas 62 porções individualizadas de "cocaína" (57,2g) - vez que a substância que aparentava ser "maconha" não teve o princípio ativo encontrado - sendo capazes de produzir cerca de 572 fileiras de cocaína e assim, suficientes para o comprometimento de um número expressivo de usuários.

Ademais, foi apreendida quantia em dinheiro em poder da acusada (R\$ 109,00 - fls. 11).

Assim, tudo nestes autos revela que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 -

v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é tecnicamente primário (fls. 26/27 e 62/66).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Não há atenuantes, nem agravantes a serem reconhecidas.

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 2/3 considerando que o acusado era tecnicamente primário à época dos fatos e estava na posse de pequena quantidade de entorpecentes, totalizando um ano e oito meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu ARLINDO MANUEL SEVERINO FILHO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Vez que o acusado respondeu solto aos termos do processo, não dando causa à decretação de sua custódia preventiva, consoante o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, deixo de decretá-la neste momento processual.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da

Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA